

借款合同

合同编号：{{orderNo}}

甲方（出借人）：南宁市益信小额贷款股份有限公司

统一社会信用代码：914501005794165304

地址：南宁市东盟商务区中泰路3号“盈都·东盟时代广场”1-1#楼二层203号房

乙方（借款人）：{{name}}

身份证号码/统一社会信用代码：{{idNo}}

地址：{{addressDetail}}

电话：{{mobile}}

因乙方{{usageDesc}}周转的需要，向甲方借款，为确保双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，甲乙双方经平等协商一致，订立本合同：

第一条 借款金额与借款方式

1.1 本合同约定本次借款金额最高额为：大写：{{loanAmountUppercase}}

（小写：{{loanAmount}}）元整，具体金额以实际转账凭证为准。

1.2 甲方将通过放款账户将借款金额划入乙方指定的如下账户：

户名：{{accounName}}

开户行：{{bankName}}

账号：{{cardNo}}

1.3 放款账户信息如下：

户名：南宁市益信小额贷款股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司南宁金浦路支行

账号：771903924810001

第二条 借款用途

2.1 乙方应将借款用于{{usageDesc}}。

2.2 自借款发放后至借款到期前，甲方如发现乙方将借款资金用作非本合同约定用途的或者存在可能危及甲方债权的情形的，甲方可通知乙方提前还款，除按本合同约定承担责任外，乙方同时向甲方支付借款金额10%的违约金。

第三条 借款的担保

3.1 本借款合同采用下列第{{guarantorType}}种担保方式（可另行签订担保合同）对本次借款进行担保，担保范围包括借款本金、复利、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的一切费用。

壹. {{propertyGuarantorName}} 以其合法拥有的位于 {{propertyAddress}} (房产证号码: {{propertyCode}}) 处房产抵押给甲方作为担保。

贰. {{guarantorName}} 为本次借款承担保证担保责任。

叁. 其他担保方式: {{otherGuarantorType}} 。

肆. 无担保。

3.2 担保期限为主债务履行期限届满之日起 2 年。

第四条 借款期限、利息、费用及还款

4.1 本合同约定借款期限 {{repayMode}} : 自 {{startDateYear}} 年 {{startDateMonth}} 月 {{startDateDay}} 日至 {{endDateYear}} 年 {{endDateMonth}} 月 {{endDateDay}} 日止, 如果甲方实际提供借款之日与本合同约定的借款期限起始日不符的, 则以甲方实际发放借款之日和转账金额为准。

4.2 利息: 本合同项下借款利率按 1% /月 计算, 借款利息按月支付, 乙方于每月 20 日支付借款利息。如逾期还款则按 2% /月的利率计算利息, 并同时支付 0.05% /天支付罚息, 逾期还款导致的罚息每 5 天支付一次, 否则按复利计算并有权利提前提起诉讼。

4.3 还款方式:

经协商一致, 乙方收到借款后, 按月支付利息, 到期归还本金的方式。(可委托第三方还款)

如果到期还款不足以全部偿还本金和利息的, 已还金额视为按以下顺序计算支付: 先支付实现债权的费用包含但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、拍卖费等, 再归还违约金、罚息、利息, 最后归还本金。

4.4 甲方指定收款账户:

户 名: 南宁市益信小额贷款股份有限公司

开户行: 招商银行股份有限公司南宁金浦路支行

账 号: 771903924810001

因借款资金划付产生的费用由借款人承担, 除甲方的单方过错以外, 错划、无法划入指定账户产生的法律后果均由乙方承担, 不影响其履行本合同项下的所有义务。

第五条 甲方权利义务

5.1 在满足借款条件下, 及时向乙方提供借款。

5.2 对乙方提供的有关资料和情况保密, 但甲方转让债权需要披露信息时除外。

5.3 对乙方使用借款款项及抵押物的情况进行全程监督, 并提出意见。

5.4 有权要求乙方提供与借款有关的资料, 有权调查乙方的资信情况。

5.5 有权要求乙方按期归还贷款本息。

5.6 甲方有权自行决定本借款合同项下各类文件、契约、权利文件、凭证等的保管地点、保管方式。

5.7 当抵押物非因乙方过错毁损灭失，或导致价值减少，足以影响本合同项下贷款本息清偿的，有权要求乙方、抵押人提供新的等值抵押物或恢复抵押物价值。

5.8 甲方可将乙方的债权全部或部分转让给他人，甲方完成债权全部或部分转让并通知乙方后，乙方应对新的合同当事人即受让方履行本合同项下全部义务。

5.9 乙方未能履行本合同规定的各项义务，甲方有权按照本合同的规定要求乙方提前归还借款或停止支付乙方尚未使用的借款。

5.10 在乙方发生重大产权转让或债权债务转让时，甲方有权要求乙方清偿本合同项下的借款本息及其它一切有关费用，或将乙方在本合同项下所有债务转由甲方同意接受的受让人承继，或要求乙方提供甲方同意接受的担保措施。

第六条 乙方权利义务

6.1 提供符合甲方要求的各种资料并保证资料的真实性、合法性、可靠性。

6.2 接受甲方监督按约定用途使用借款金额。

6.3 按本合同约定归还借款本息及相关费用。

6.4 甲方转让本合同项下债权时，乙方无条件配合甲方的债权转让行为并对新的合同当事人即受让方履行本合同项下全部义务。

第七条 违约责任

7.1 若发生以下情形之一的，甲方有权提前收回借款本金，并按本合同约定最长借款期限全额收取利息：

7.1.1 乙方没有按期偿还借款或利息，经甲方催告后3日内仍未偿还的；

7.1.2 乙方违反本合同借贷条款中的任何承诺、隐瞒财务状况、财务状况严重恶化、借贷高利贷尚未清偿、转移财产、逃避债务、丧失信誉或丧失履行债务能力；

7.1.3 乙方提供的资料存在隐瞒或重大失实，或在借款申请及本合同履行过程中存在欺诈行为；

7.1.4 乙方不按约定用途使用借款，包括但不限于将本贷款资金用于认购或买卖股票或其他权益性投资等。

7.1.5 乙方的继承人、遗赠人或财产代管人拒绝为借款人偿还贷款本息。

7.1.6 乙方未征得甲方同意，以出售、赠与、出租、出借、转移或以其他方式处分主要资产，为第三人债务提供保证或其他形式的担保，以其主要资产进行为自身或第三人债务设定抵押、质押担保等承担重大负债的活动，发生其他足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的情形；

7.1.7 乙方与他人签署有损甲方权益、对乙方经营和财务状况有重大影响的合同或协议；

7.1.8 乙方违反本合同中关于当事人权利义务的约定；

7.1.9 乙方作出其他足以影响其偿债能力，或甲方认为可能影响借款人、担保人的财务状况和履约能力的行为。

7.2 乙方未按本合同约定期限清偿借款本金或利息，每逾期一天，未还本金则按 2 %/月的利率计算利息，同时未清偿利息部分按 0.05 %/ 天 向甲方支付逾期罚息。

7.3 乙方未按协议约定使用借款资金，甲方有权提前收回全部借款，并按借款总额 10% 收取违约金。

7.4 乙方到期不能偿还本金或利息，甲方有权根据具体的情况，采取一切法律措施。（包括但不限于宣布借款立即到期；向有关征信单位通报甲方失信行为，并可在媒体上公告催款；派工作人员上门催收；向法院提起诉讼等。）

7.5 乙方违约未能按合同约定的期限归还借款本息，甲方为实现债权而发生的仲裁费、担保费、保全费、调查取证费、评估费、拍卖费、执行费、差旅费、律师费等所有相关费用全由乙方承担。

7.6 甲方依法向乙方的债务人主张代位求偿权，乙方需按照甲方的要求提供配合与协助，甲方行使代位权费用由乙方承担；

7.7 请求人民法院撤销乙方放弃其到期债权或者无偿转让财产或以明显不合理的低价转让财产的行为，乙方需按照甲方的要求提供一切必要配合与协助，甲方由此产生的各项费用由乙方承担；

第八条 合同的变更和解除

8.1 本合同生效后，各方不得擅自变更或解除合同。

8.2 任何一方需变更或解除合同时，应及时书面通知对方，并就合同的变更或解除的有关事宜协商一致达成书面协议。

8.3 乙方确因客观原因需要不能按期还本付息的，应当在合同约定的借款到期前三个工作日向甲方提出书面展期申请，经甲方同意后方可延期还款。若乙方未办理或甲方不同意延期，应按本合同第 7.2 条之规定向甲方支付逾期罚息。乙方提前还款的，甲方可收回借款本金，并按本合同约定最长借款期限全额收取利息。

第九条 争议解决与适用法律

凡因履行本合同所发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第（ {{disputeWay}} ）种方式解决：1、应向本合同签署地人民法院提请诉讼，适用中华人民共和国法律；2、向 {{arbitrationOrg}} 仲裁委员会申请仲裁，仲裁规则适用申请仲裁时该机构的相关仲裁规则进行（适用简易程序）。由此产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全及担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）由乙方承担。

第十条 通知

10.1 本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址如下：

10.1.1 甲方确认其有效的送达地址为：南宁市东盟商务区中泰路3号“盈都·东盟时代广场”1-1#楼二层203号房；电话：17502130071；电子邮件：243979682@qq.com。

10.1.2 乙方确认其有效的送达地址为：_____{{address}}_____；电话：_____{{mobile}}_____；电子邮件：_____{{email}}_____

10.2 双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

10.3 本合同项下各方之间的一切通知均可通过电子邮箱、传真、邮递、快递，或各方同意的其他方式送达。

10.4 一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知对方，

因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。本合同非诉时各类通知、协议等文件的通知在一方按照本合同约定地址发出通知后5个工作日即视为送达。双方一致同意因邮件被他人代为签收或无人签收被退回所产生的一切法律后果由己方承担。

10.5 在仲裁及民事诉讼程序的过程中，本合同当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。双方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

第十一条 其他条款

11.1 本合同及与本合同项下有关的律师服务、保险、评估、登记、保管、鉴定、公证等费用，由乙方承担，双方另有约定的除外。

11.2 本合同的附件、各项书面补充、修订或变更，为本合同的组成部分。

11.3 本合同条款具有独立性，本合同的任何条款无效、违法或无法执行，不影响本合同其他条款的效力。

11.4 本合同一式2份，甲方执1份，乙方执1份，具有同等法律效力。

11.5 本合同签订地为_____{{signPlace}}_____。

11.6 其他约定事项_____{{otherAgreedMatters}}_____

甲方（签章）：_____

乙方（签章）：_____

本借款合同由以上各方于_____{{nowYear}}_____
年_____{{nowMonth}}_____月_____{{nowDay}}_____日